Fundamentos jurídicos de la PRL

PID_00244428

Guillermo García González
M. Mar Sabadell i Bosch

Material docente de la UOC



Universitat Oberta de Catalunya



Guillermo García González

Abogado y doctor en Derecho. Profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.



M. Mar Sabadell i Bosch

Abogada y máster en Sociedad de la información y el conocimiento. Profesora de la UOC.

El encargo y la creación de este material docente han sido coordinados por la profesora: M. Mar Sabadell i Bosch (2017)

Primera edición: febrero 2017
© Guillermo García González, M. Mar Sabadell i Bosch
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2017
Avda. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL
Depósito legal: B-714-2017

Los textos e imágenes publicados en esta obra están sujetos –excepto que se indique lo contrario– a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND) v.3.0 España de Creative Commons. Podéis copiarlos, distribuirlos y transmitirlos públicamente siempre que citéis el autor y la fuente (FUOC. Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya), no hagáis de ellos un uso comercial y ni obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.es

Introducción

La asignatura *Fundamentos jurídicos de la prevención de riesgos laborales* constituye una introducción a la vertiente jurídica de la seguridad y la salud en el trabajo. Desde un enfoque que se vincula inevitablemente al derecho del trabajo, pero también a otras ramas del ordenamiento jurídico, como el derecho civil, el derecho administrativo o el derecho penal, el material proporciona una visión panorámica del régimen jurídico que regula la prevención de riesgos laborales en nuestro país.

A efectos sistemáticos, el manual se ha organizado en seis módulos de estudio. El primero recoge los conceptos fundamentales sobre los cuales se articula la prevención de riesgos laborales, presentando las normas básicas que ordenan esta materia. La complejidad del objeto de regulación hace que haya un conjunto heterogéneo de normas que, sin encontrar una ubicación precisa en las tradicionales ramas de nuestro ordenamiento jurídico, han apoyado la idea de reconocer la autonomía jurídica del derecho de la prevención de riesgos laborales.

Los dos módulos siguientes se dedican al estudio detallado del deber general de seguridad empresarial, obligación sobre la cual se vertebra todo nuestro ordenamiento jurídico en materia de seguridad y salud laboral. A lo largo de sus contenidos, se analizan con detalle todas las obligaciones empresariales concretas que se encuentran incardinadas en el deber general de seguridad, y como consecuencia lógica de esto, el alcance y contenido de los derechos de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. El cuerpo normativo básico que configura el deber empresarial en esta materia esta constituido por la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, mediante la cual se transfiere al derecho español la Directiva europea 89/391/CEE, y por un amplio conjunto de normas reglamentarias que han desarrollado y concretado con detalle aspectos diversos de las obligaciones preventivas.

El cuarto módulo se ocupa de la organización de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la empresa. Se examinan los diferentes modelos organizativos conformados legalmente: asunción personal del empresario, trabajadores designados y servicios de prevención propios, ajenos y mancomunados. También tiene cabida en sus contenidos el análisis y estudio del régimen jurídico de la auditoría legal de prevención de riesgos laborales. Finalmente, el módulo concluye examinando la regulación jurídica del llamado **recurso preventivo**, figura clave en la integración eficaz de la seguridad y la salud en el ámbito empresarial.

El módulo siguiente está dedicado al análisis del complejo sistema de responsabilidades que se deriva de la seguridad y la salud en el trabajo. Se hace un recorrido general por los diferentes tipos de responsabilidad que se presentan en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: administrativa, penal, civil, laboral y de seguridad social. Además de su extensión y significado, se relacionan los criterios de compatibilidad y articulación que permiten que, ante un mismo hecho, se deriven múltiples consecuencias jurídicas para el sujeto o sujetos considerados infractores.

Finalmente, el manual concluye haciendo un examen minucioso de las diferentes normativas sectoriales y especiales que regulan la seguridad y la salud en determinados supuestos. En este sentido, y por su evidente relevancia, se presta una singular atención al sector de la construcción y a la Administración pública, entre otros supuestos especiales que también son considerados.

En último término, la obra quiere introducir al lector en el intrincado ámbito jurídico de la prevención de riesgos laborales, y presentarse como un instrumento útil de estudio y consulta, que sirva de base para poder profundizar en el entramado de instituciones jurídicas que conforman el emergente derecho de la prevención de riesgos laborales.

Objetivos

El estudio de esta asignatura tiene como finalidad lograr los objetivos siguientes:

1. Conocer los conceptos básicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo.

2. Identificar y dominar el marco conceptual y legislativo en que se desarrolla la prevención de riesgos laborales.

3. Comprender cómo se articula la normativa legal y convencional de prevención de riesgos laborales.

4. Familiarizarse con los diferentes organismos administrativos que intervienen en materia de seguridad y salud laboral, y con las funciones principales que llevan a cabo en este ámbito.

5. Entender el significado y alcance del deber de seguridad empresarial y sus manifestaciones principales.

6. Identificar y conocer las diferentes obligaciones empresariales en que se concreta el deber general de prevención empresarial.

7. Comprender las diferentes modalidades organizativas que prevé nuestro ordenamiento jurídico en materia de prevención de riesgos laborales.

8. Identificar los diferentes sujetos a los cuales el ordenamiento jurídico imputa algún tipo de responsabilidad derivada de los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral.

9. Diferenciar los diferentes tipos de responsabilidades que concurren en materia de prevención de riesgos laborales, e identificar el contenido, la extensión y los mecanismos de articulación y compatibilidad.

10. Conocer la normativa preventiva que regula de manera específica determinados sectores, con atención especial al sector de la construcción y a la Administración pública.

Contenidos

Módulo didáctico 1

Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral

Guillermo García González

1. El trabajo y la salud
2. Daños derivados del trabajo: accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otras patologías y costes
3. Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales
4. Negociación colectiva y prevención de riesgos laborales
5. Organismos públicos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo

Módulo didáctico 2

El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (I)

M. Mar Sabadell i Bosch

1. La protección normativa de la seguridad, la higiene y la salud en el trabajo
2. La obligación de protección del empresario
3. La obligación de evaluar los riesgos
4. La obligación de proporcionar equipos de trabajo y medidas de protección
5. La obligación de informar a los trabajadores
6. La obligación de dar formación a los trabajadores
7. La obligación de vigilar periódicamente el estado de salud de los trabajadores
8. La obligación de documentación
9. La obligación de elaborar un plan de emergencia
10. La obligación de adoptar medidas en caso de riesgo grave e inminente
11. La obligación empresarial de consulta y de permitir la participación de los trabajadores

Módulo didáctico 3

El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (II)

M. Mar Sabadell i Bosch

1. La coordinación de actividades empresariales
2. El trabajo temporal
3. La protección específica para colectivos de trabajadores vulnerables
4. Las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales

Módulo didáctico 4

La organización de la prevención de riesgos laborales

Guillermo García González

1. La organización de la prevención de riesgos laborales en la empresa: marco normativo y modalidades
2. Asunción personal por el empresario
3. Designación de trabajadores
4. Los servicios de prevención de riesgos laborales
5. Auditoría de la prevención de riesgos laborales
6. Los recursos preventivos
7. Funciones y niveles de cualificación del personal especializado en materia preventiva

Módulo didáctico 5

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales

M. Mar Sabadell i Bosch

1. Marco normativo del régimen de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales
2. La responsabilidad administrativa
3. La responsabilidad penal
4. Responsabilidad civil empresarial
5. La responsabilidad por recargo de prestaciones en materia de Seguridad Social
6. Otras responsabilidades

Módulo didáctico 6

La prevención de riesgos laborales en sectores específicos y supuestos particulares

Guillermo García González

1. La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción: marco normativo específico
2. Los sujetos intervinientes en el proceso constructivo: sus obligaciones específicas en materia preventiva
3. El coordinador de seguridad y salud
4. Instrumentos preventivos específicos en el sector de la construcción: estudio de seguridad y salud y plan de seguridad y salud
5. La formación preventiva en el sector de la construcción
6. La subcontratación en el sector de la construcción: aspectos preventivos
7. La prevención de riesgos laborales en las actividades mineras
8. La prevención de riesgos laborales en la Administración pública: principio general de aplicabilidad y excepciones
9. La prevención de riesgos laborales en supuestos particulares

Abreviaturas

art(s).: Artículo/artículos.

AP: Audiencia Provincial.

BOE: Boletín Oficial del Estado.

Cc/CC: Código civil.

CE: Constitución española de 1978.

CGSC: V Convenio General del Sector de la Construcción.

CNSST: Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CP: Código penal.

DA: Disposición adicional.

DT: Disposición transitoria.

EPI: Equipos de protección individual.

ET: Véase TRET.

ETT: Empresa de trabajo temporal.

EU: Empresa usuaria.

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

INSS: Instituto Nacional de la Seguridad Social.

LETA: Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

LGSS/TRLGSS: Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social.

LISOS: Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social.

LITSS: Ley 42/1197, de 14 de noviembre, que ordena la Inspección de trabajo y Seguridad Social.

LO: Ley orgánica.

LOE: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.

LPRL: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

OGSHT: Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.

OIT: Organización Internacional del Trabajo.

PVD: Pantallas de visualización de datos.

RD: Real decreto.

REA: Registro de Empresas Acreditadas.

Rec.: Recurso.

RSP: Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial.

SS: Seguridad Social.

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

TC: Tribunal Constitucional.

TS: Tribunal Supremo.

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.

TRET/TRLET: Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.

UE: Unión Europea.

***vid.*:** Véase.